

1500107-42.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lizandra Maria Lapenna Peçanha

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

...

"Tem-se por consumado, e não tentado, o furto, se a "res furtiva" chega a sair da esfera de disponibilidade e proteção do ofendido, mesmo que a posse pelo agente não seja prolongada" (RT 773/686).

As causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º e no § 2º-A, inciso I do art. 157 do Código Penal para os três crimes de roubo encontram-se presentes também. Com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, . - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 4330-1011 - E-mail: saobernardo4cr@tjsp.jus.br

1500107-42.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500107-42.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

MATHEUS RIBEIRO SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lizandra Maria Lapenna Peçanha

2022/000054

VISTOS.

MATHEUS RIBEIRO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º -A, inciso I, do Código Penal, por três vezes (vítimas T.C.O.B, K.C.S.S. e D.A.L.V.) e artigo 157, § 2º, inciso II (vítima R.L.L.L), todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, todos em concurso material de crimes e; RAFAELA SAMPAIO CAMORIM, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 180, 'caput', do Código Penal (vítima G.O.L.C.M.), no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º -A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, (vítimas T.C.O.B, K.C.S.S. e D.A.L.V. ) todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, todos em concurso material de crimes, porque, em data incerta, mas antes do dia 10 de janeiro de 2022, em local e horário incertos, mas nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, RAFAELA SAMPAIO CAMORIM, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Honda Fit branco, placa FYP6F58, pertencente à vítima G.O.L.C.M (vítima protegida nos termos do provimento nº 32/00), sabendo que se tratava de produto de crime e porque no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 08 horas e 15 minutos, em frente à residência da vítima, cujo

endereço é protegido nos termos do provimento nº 32/00, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, MATHEUS RIBEIRO SANTOS e RAFAELA SAMPAIO CAMORIM, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si e com o adolescente Pedro Henrique Teixeira de Oliveira, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor VW/UP, de cor cinza, placas GHR-3005 e uma carteira contendo documentos pessoais, ambos pertencentes à vítima T.C.O.B (vítima protegida nos termos do provimento nº 32/00).

Consta ainda que, no dia 11 de janeiro de 2022, entre 08 horas e 30 minutos e 09 horas, Rua Angelina Scopel Pinotti, nº 68, bairro Ferrazópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, MATHEUS RIBEIRO SANTOS, previamente ajustado, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Pedro Henrique Teixeira de Oliveira, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma de fogo, o veículo automotor HONDA/HR-V, placa KRN9G84, um equipamento de natação e um celular da marca Apple, modelo Iphone 8, tudo pertencente à vítima R.L.L.L. (vítima protegida nos termos do provimento nº 32/00).

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 19 horas e 35 minutos, na Rua Servidei Demarchi, nº 418, bairro Demarchi, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, MATHEUS RIBEIRO SANTOS e RAFAELA SAMPAIO CAMORIM, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si e com o adolescente Pedro Henrique Teixeira de Oliveira, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor TOYOTA/COROLLA, de cor preta, placa DOR 5509, a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais), um fone de ouvido, um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 13, um par de chinelo e uma pasta contendo documentos diversos, tudo pertencente à vítima K.C.S.S. (vítima protegida nos termos do provimento nº 32/00).

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, em local ainda não informado, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, MATHEUS RIBEIRO SANTOS e RAFAELA SAMPAIO CAMORIM, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si e com o adolescente Pedro Henrique Teixeira de Oliveira, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor VW/TAOS, de cor bege, placas FSR1H57, um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 11, um relógio e uma carteira contendo documentos diversos, tudo pertencente à vítima D.A.L.V. (vítima protegida nos termos do provimento nº 32/00).

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas MATHEUS RIBEIRO SANTOS e RAFAELA SAMPAIO CAMORIM, corromperam o menor de dezoito anos Pedro Henrique Teixeira de Oliveira, com ele praticando os crimes de roubo a seguir descritos.

Narra a denúncia que no dia 10 de janeiro de 2022, indivíduos desconhecidos roubaram o veículo Honda Fit branco, de placas FYP6F58 na Rua Quirino de Lima, n. 56, bairro Centro, nesta cidade. Então, em circunstâncias de tempo e local não precisadas, a ré recebeu o veículo tendo plena ciência de sua origem criminosa, porquanto não lhe foi entregue qualquer documentação relativa ao bem. Assim, na data dos fatos, os réus e o adolescente Pedro se ajustaram para a prática de crimes patrimoniais. Para tanto, eles se dirigiram ao endereço onde reside a vítima T.C.O.B., embarcados no veículo Honda Fit, de cor branca, de placas FYP6F58, objeto de crime e, ao vê-la estacionar o automóvel VW/UP, decidiram abordá-la. Então, MATHEUS desembarcou do automóvel, cuja comparsa RAFAELA estava na condução e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu que a vítima desembarcasse do veículo. Em seguida, o adolescente Pedro desembarcou do automóvel Honda Fit e se dirigiu à vítima, abrindo a porta do condutor para que ela descesse. A vítima retirou seu filho, de apenas 09 anos de idade, do banco traseiro e ambos atenderam à exigência dos criminosos. O adolescente Pedro assumiu a direção do automóvel VW/UP, ao passo que o comparsa ingressou no automóvel Honda Fit, evadindo-se todos do local. Após a prática do referido crime, MATHEUS e o adolescente Pedro decidiram praticar novo delito de

roubo. Para tanto, eles andaram pela via pública a pé em busca de um novo alvo, até que, ao visualizarem a vítima R.L.S.S saindo de seu veículo Honda/HR-V, decidiram abordá-la. Assim, o adolescente Pedro, simulando o porte de arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu que a vítima entregasse as chaves de seu carro. Diante da negativa da vítima, violentamente o adolescente retirou as chaves que estavam na bolsa da blusa que a vítima vestia e ainda subtraiu a mochila que ela carregava, contendo seu equipamento de natação e um Iphone 8. Na sequência, o adolescente Pedro entregou as chaves ao comparsa e a dupla ingressou no carro HONDA/HR-V tomando rumo desconhecido. Na mesma data, por volta de 19h35, RAFAELA, MATHEUS e o adolescente se ajustaram novamente para a prática de crime patrimonial. Para tanto, embarcados no veículo Honda Fit, de cor branca, de placas FYP6F58, o trio vagou pelas ruas da cidade em busca de uma nova vítima. Então, ao visualizarem a vítima K.C.S.S. efetuando uma manobra em seu carro Toyota/Corolla, decidiram abordá-la. RAFAELA permaneceu no interior do automóvel, ao passo que MATHEUS, em poder de uma arma de fogo, e o adolescente Pedro desembarcaram e abordaram a vítima dizendo “perdeu, perdeu”. Em seguida, a dupla exigiu que a vítima descesse do carro, sendo prontamente atendida. Na sequência, MATHEUS e Pedro ingressaram no veículo e evadiram-se do local, em poder da quantia de R\$ 800,00 e demais objetos que estavam em seu interior, acompanhados da comparsa RAFAELA, que guiava o outro carro. Logo após a prática do delito acima descrito, o trio decidiu praticar novo crime. Então, por volta de 20 horas, valendo-se do mesmo modus operandi, ao visualizarem a vítima D.A.L.V. no interior do veículo VW/TAOS, o adolescente e MATHEUS desembarcaram do automóvel Honda Fit branco, de placas FYP6F58, conduzido por RAFAELA. Ato contínuo, em poder de uma arma de fogo, MATHEUS anunciou o roubo e subtraiu as chaves do veículo da vítima, bem como seu aparelho celular e seu relógio. Durante a prática criminosa, após questionar se a vítima era policial, o adolescente Pedro pediu que o comparsa efetuasse um disparo de arma de fogo na vítima, sendo negado por MATHEUS. Em poder dos pertences e do carro da vítima, a dupla se evadiu do local, acompanhados por RAFAELA, que conduzia o carro Honda Fit. Na mesma data, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados pela vítima D.A.L.V. acerca do roubo. Na posse das características físicas dos roubadores e do carro conduzido pela roubadora, os agentes públicos iniciaram diligências e encontraram o veículo VW/TAOS, ocupado por MATHEUS e o adolescente, bem como o carro Fiat Honda branco, conduzido por RAFAELA parados em uma sinalização semaforica. Ao notarem a aproximação da viatura, os criminosos se evadiram do local em alta velocidade, até que MATHEUS e o adolescente Pedro ingressaram em uma rua sem saída. A dupla desembarcou do automóvel, dando início a uma perseguição à pé. O adolescente, ao notar que seria alcançado pelos guardas municipais, sacou uma arma de fogo e apontou em direção a eles, razão pela qual a guarda Luana, a fim de cessar injusta agressão, efetuou três disparos em direção a Pedro, sem, contudo, atingi-lo. A perseguição continuou até que, em dado momento, a dupla foi alcançada pelos agentes públicos e conduzidos à delegacia. A arma de fogo dispensada pelo adolescente antes da abordagem foi encontrada pelos guardas, tratando-se de um revólver calibre .38, inoxidado e municiado com 6 munições intactas. As informações relativas ao veículo HONDA/FIT de cor branca, chegaram ao conhecimento da Polícia Militar, sendo que, em dado momento, uma equipe policial conseguiu localizar e abordar o referido veículo na Rua Servidei Demarchi, o qual estava sendo conduzido por RAFAELA. Em consulta pelo emplacamento do veículo, os policiais constataram que se tratava de produto de crime (cf. boletim de ocorrência eletrônico n. 68208/2021). Realizadas buscas próximas aos endereços residenciais dos réus, os milicianos encontraram os seguintes carros estacionados: HONDA/HR-V, de cor preta e placas KRN-9G84, TOYOTA/COROLLA, de cor preta e placas DOR-550 9 e HONDA/FIT, de cor preta e placas FXZ-3H05 (este último cuja autoria será confirmada posteriormente). Diante dos fatos, os réus e o adolescente foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos por quase todas as vítimas como autores do crime (auto de reconhecimento às págs. 42/45). Anoto apenas que, apesar de RAFAELA não ter sido reconhecida por qualquer vítima como autora do crime, tendo em vista que ela não desembarcava do veículo quando da ação delitiva, por ter função diversa da execução do verbo núcleo do tipo, em seu interrogatório, ela

confirmou a prática delitiva. Não bastasse, a ré foi encontrada na condução do veículo responsável por transportar os comparsas aos locais onde os crimes foram executados, inexistindo dúvidas quanto à sua autoria nos crimes narrados. Por fim, mediante a prática dos roubos acima descritos, os réus corromperam moralmente o adolescente Pedro, com ele praticando os referidos delitos patrimoniais. A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (págs. 162/163). Os réus foram citados por meio da plataforma "Microsoft Teams" em 07 de fevereiro de 2022 e em 11 de fevereiro de 2022 (págs. 181 - Rafaela e 183 - Matheus) e apresentaram resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (pág.170/172). A despeito da defesa apresentada, o recebimento da denúncia foi ratificado, com designação de data para audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas quatro vítimas, uma testemunha de acusação, duas testemunhas de defesa, com interrogatório dos réus ao final. A seguir, a instrução foi encerrada, tendo as partes se manifestado em alegações finais, ocasião em que o Ministério Público pediu a condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia (págs. 370/389) e a defesa, por sua vez, pediu a absolvição deles, diante fragilidade do conjunto probatório ou, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao réu Matheus, além de regime inicial diverso do fechado para início do cumprimento das penas.

É o RELATÓRIO.

Passo a FUNDAMENTAR e DECIDIR.

O pedido desta ação é procedente, já que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para embasar o decreto condenatório.

Interrogado em juízo, Matheus afirmou que roubou os veículos UP e TAOS juntamente com Pedro. Em relação ao veículo HONDA FIT, branco, disse que o deixou com Rafaela para que ela guardasse, mas não falou a ela que ele era roubado. Afirmou que também não roubou esse veículo e nem os veículos HR-V e COROLLA. Disse que estava armado e que iria vender os carros no desmanche.

Interrogada em juízo, Rafaela negou as acusações, afirmando que Matheus a convidou para sair, sendo que Pedro dirigia o carro Honda Fit, branco. Próximo a um mercado, os dois desceram, sendo que viu quando Pedro anunciou o roubo do veículo TAOS. Alegou que foi para a direção do veículo em que estavam e saiu do local. Após, disse que foi seguindo o carro deles, até que uma guarda civil começou a segui-los, sendo que eles conseguiram fugir. Disse que foi para sua casa e, após, foi para a casa de Matheus, onde foi abordada. Afirmou que não sabia que o carro Honda Fit era roubado, que viu que Pedro estava armado e que não sabia de nenhum veículo da marca UP. Por fim, alegou que passou o dia trabalhando.

De outra feita, a vítima D.A.L.V. afirmou que na data dos fatos, parou seu veículo TAOS no mercado, quando foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles era menor de idade. Eles estavam armados e o tiraram do carro e fugiram, levando relógio e seu telefone. Disse que eles chegaram em um veículo Honda Fit branco, o qual era dirigido por uma mulher. Uma viatura da polícia foi acionada e conseguiu prender os três, sendo que um deles, estava em seu carro. Todos os seus pertences foram recuperados. Por fim, alegou que eles foram abordados após vinte minutos do roubo e que foi no DP e reconheceu os dois homens.

A vítima R.L.S.S., ouvida em juízo, declarou que na data dos fatos, desceu do seu carro HONDA/HR-V e foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles menor de idade. Eles levaram o veículo e sua bolsa da academia com telefone celular e carteira. Disse que o menor de idade fez menção de puxar uma arma de fogo da cintura, mas não chegou a vê-la. Alegou que não viu como eles chegaram e não soube dizer se havia uma terceira pessoa com eles. Fez um boletim de ocorrência, sendo que seu carro foi localizado à noite, estacionado/abandonado em algum lugar. Afirmou que no mesmo dia, foi ao DP junto com outras vítimas e reconheceu o menor de idade. Por fim, alegou que não tinha condições de reconhecer nenhum dos dois acusados.

A vítima T.C.O.B narrou que chegou em sua casa no dia dos fatos, quando dois indivíduos chegaram na contramão e um deles apontou uma arma para ela e mandou descer do seu carro VW UP. Disse que era um menor e outro maior de idade e que o maior de idade era quem estava armado. Eles levaram sua bolsa, documentos,

telefones e seus equipamentos de trabalho. Alegou que eles chegaram em um veículo branco, sendo que o maior que o dirigia. Alegou que não viu a menina e que seu veículo UP não foi localizado. Relatou que foi na delegacia de polícia e reconheceu os dois indivíduos e que sua carteira foi localizada dentro do veículo branco em poder da moça. Alegou, por fim, que não viu a moça no carro branco, mas que segundo o delegado, ela estava deitada.

G.O.L.C.M relatou que teve seu veículo Honda Fit branco roubado no começo do ano, sendo que seu carro foi localizado depois de 48 horas, na posse de uma menina e um rapaz. Disse que não conseguiu reconhecer ninguém no DP, já que a pessoa estava de máscara e capuz.

De outra feita, a testemunha de acusação Luana, guarda municipal, narrou que foi acionada pelo dono do veículo TAOS, que lhe informou sobre o roubo, O carro foi avistado, mas conseguiu fugir. Após, em acompanhamento, eles pararam o carro e os indivíduos fugiram a pé, mas foram detidos juntos. Disse que passou as características da mulher via rede e ela foi presa, na posse do veículo branco. Alegou que a ré estava logo atrás do veículo TAOS no carro branco. Ela abordou Matheus, que confessou, dizendo que passaram o dia roubando carros. Disse que o dono do veículo TAOS reconheceu o réu, afirmando que ele estava armado. Rafaela também confessou o último roubo do veículo TAOS, sendo que eles também localizaram outros dois carros. Acrescentou que dentro do veículo Honda Fit branco havia documentos de outras pessoas, sendo que Rafaela também informou a localização de outros dois carros e ainda alegou que o veículo UP não seria encontrado, porque já tinha sido levado para 'corte'. Disse, por fim, que localizaram uma arma com eles. A testemunha de defesa Heloísa alegou que era conhecida da mãe de Rafaela e por isso, a conhecia, sendo que ela sempre foi normal e estudiosa. Não conhecia Matheus, mas disse que eles estavam juntos no dia dos fatos.

A testemunha Bruno alegou que estava em patrulhamento, quando foi irradiado que um veículo Honda FIT tinha se evadido com uma menina. Ele foi localizado e abordado, tendo a moça dito que estava com dois amigos e que não sabia de quem era o carro. Alegou que o carro era produto de crime e que havia pertences de outras pessoas dentro dele, os quais segundo a menina, já estavam dentro do carro. A GCM prendeu os outros dois indivíduos, sendo que um deles disse aonde os carros roubados estavam. Por fim, segundo a menina, o veículo UP já tinha ido para o 'corte'. Assim, considerando a prova oral colhida, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva para os crimes de roubo praticados contra as vítimas T.C.O.B, K.C.S.S e D.A.L.V em relação aos dois acusados e o crime de roubo praticado contra a vítima R.L.L.L, em relação ao réu Matheus restaram devidamente comprovadas, já que as vítimas foram firmes quando narraram o que aconteceu.

E aqui, cabe esclarecer que os depoimentos das vítimas merecem toda a credibilidade, porquanto foram elas que sofreram a ação delitiva, estando aptas para falar sobre os fatos, além de não terem nenhum interesse em prejudicar os acusados, posto que entre eles não restou comprovada a existência de nenhuma relação de inimizade ou sentimento de vingança para motivar qualquer acusação injusta ou falsa.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Manuel Carlos - JUTACRIM 90/362).

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificação é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto" (TACRIM-SP -AC - Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento de autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma

pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (JUTACRIM 100/250 - Rel. Juiz Almeida Braga)

Com efeito, Mateus foi reconhecido por elas, a saber, as vítimas D.A.L.V, T.O.C.B, K.C.S.S e R.L.L.L na delegacia de polícia (pág. 58/60 e 61) como sendo um dos autores do roubo.

E nesse aspecto, verifico que o reconhecimento na fase policial é de suma importância dada a quase simultaneidade em que ele é feito em relação ao crime.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

TACRSP: "O reconhecimento pessoal feito na Polícia tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão mais frescas na mente do reconhecedor" (RJDTACRIM 9/138).

Registre-se, ainda, que aliado às declarações das vítimas, está o depoimento da testemunha Luana, que afirmou que Mateus confessou a prática dos crimes de roubo. Como se não bastasse, o réu Mateus foi preso em flagrante delito, o que traz a certeza visual dos crimes.

Em relação à ré Rafaela, a despeito de as vítimas não a terem reconhecido, verifico que a sua participação foi a de dirigir o veículo Honda Fit, branco, levando Mateus e o menor de idade até o local onde roubariam as vítimas.

Dessa forma, perfeitamente compreensível o fato de as vítimas não a reconhecerem, já que ela não saía do carro branco.

Cumpra observar que segundo as vítimas D.A.L.V, K.C.S.S., T.O.C.B, Matheus e Pedro chegaram ao local dos fatos e em um veículo Honda Fit branco, que ficou no local aguardando toda a ação, sendo certo que Rafaela foi abordada na condução desse veículo, conforme depoimentos de pág.16/19.

Por fim, verifico que Rafaela confessou na delegacia de polícia sua participação nos crimes de roubo aos veículos TOYOTA/COROLLA, da vítima K.C.S.S e VW/TAOS, da vítima D.A.L.V (págs, 23/24)

Outrossim, Mateus confessou a prática de roubos dos veículos UP e TAOS, juntamente com o menor de idade.

De outra feita, a negativa em relação à prática dos crimes de roubo dos veículos TOYOTA/COROLLA e HONDA/HR-V não encontrou o menor amparo nas provas produzidas.

Cumpra observar que segundo Luana, ele confessou informalmente a prática dos crimes, sendo que os veículos somente foram localizados, porque eles indicaram o local onde eles estavam.

Vale ressaltar que o único veículo que não foi localizado foi o veículo VW UP, que segundo Rafaela já tinha ido para o 'corte'.

Ainda, a versão dada por Rafaela em juízo, além de inverossímil, não veio amparada por nenhum elemento de prova,

Com efeito, apesar de ter dito que trabalhou naquele dia, ela não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar sua afirmação e tampouco, arrolou testemunha para tanto.

Dessa forma, a autoria delitiva para todos esses crimes surge dos atos de forma clara e evidente.

A materialidade delitiva também ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência lavrado por ocasião dos fatos, pelo auto de exibição e apreensão de págs. 38/41 e pelas palavras das vítimas e testemunhas.

Os três crimes de roubo se consumaram, já que os veículos saíram da esfera de proteção e disponibilidade das vítimas, ocasião em que eles tiveram a posse mansa e pacífica deles, ainda que por um breve momento, sendo certo que somente o carro VW UP não foi localizado.

Nesse contexto, a jurisprudência assim já se manifestou:

"Tem-se por consumado, e não tentado, o furto, se a "res furtiva" chega a sair da esfera de disponibilidade e proteção do ofendido, mesmo que a posse pelo agente não seja prolongada" (RT 773/686).

As causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º e no § 2º-A,

inciso I do art. 157 do Código Penal para os três crimes de roubo encontram-se presentes também. Com efeito, ficou claro pelo depoimento das vítimas que o acusado estava junto com Rafaela e Pedro, menor de idade, tendo havido um ajuste prévio entre eles para a consecução do delito, inclusive, com divisão de tarefas, pois enquanto Rafaela levava os dois até o local dos roubos, dando cobertura para a ação criminosa, Matheus e Pedro subjugavam as vítimas e arrebatavam seus pertences e, ainda, que eles se utilizaram de armas de fogo para ameaçá-las, representando, assim, um "plus" à grave ameaça, suficiente para intimidar a vítima e eficaz para lhe causar dano físico.

Outrossim, uma das armas de fogo utilizada foi devidamente apreendida e periciada, tendo a perícia concluído que ela estava apta para a realização de disparos, conforme laudo juntado nas pág. 210/212.

Já com relação ao crime praticado contra a vítima R.L.L.L, verifico que somente a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do Código Penal encontra-se presente, já que a vítima afirmou que Matheus estava junto com outro indivíduo, mas apenas simulou estar armado.

Quanto ao crime de corrupção de menores, entendo que ele restou configurado, diante do que dispõe a Súmula 500 do STJ.

Isso porque, revendo meu posicionamento anterior e considerando que o entendimento atual é de que o delito é de natureza formal e não material; para a sua configuração basta apenas a prova de que os réus praticaram o crime junto com o adolescente, independentemente da prova efetiva da corrupção.

Assim, a simples presença de Pedro quando da prática delitiva, já indica que Matheus e Rafaela não impediram que ele se distanciasse do mundo do crime, colocando, assim, em risco a moral e o caráter do adolescente, qualidades essas que ainda estão em formação, razão pela qual ele também deve ser condenado por esse crime.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art.244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores. (STJ, REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 14/12/2011, DJe 1/2/2012) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR. 1. O STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1371942 SP 2013/0063524-6 - T5 - QUINTA TURMA - Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 28/05/2013, Data de Publicação: DJe 11/06/2013)

O crime de receptação também restou configurado.

Isso porque, a policial foi clara ao afirmar que a ré foi abordada na condução desse veículo, não dando maiores detalhes sobre ele.

De outra feita, apesar de Rafaela ter negado a prática do crime, é improvável que ela não soubesse que o veículo que estava em seu poder era produto de crime.

Isso porque, apesar dela ter alegado que desconhecia a origem dele, ela não forneceu maiores detalhes de como Matheus conseguiu tal veículo.

Assim, as circunstâncias não deixam dúvida que a ré sabia, efetivamente, que o veículo que estava em seu poder era produto de crime.

Dessa forma, sua versão se mostrou inverossímil e pouco convincente.

Cumprе consignar que a apreensão da 'res' na posse da ré inverte o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível para afastar a acusação, o que não ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, está claro que a acusada sabia da origem criminosa do bem.

E, nesse sentido, o dolo do réu pode perfeitamente ser aferido por estas circunstâncias.

Aliás, assim entende a jurisprudência:

TACRSP: " (...) No crime de receptação (art. 180, "caput", do Cód. Penal), impossível que é desvendar os segredos da alma humana, somente as circunstâncias do fato revelarão se o agente obrou, ou não, com dolo; delas apenas é que se poderá inferir se lhe era do conhecimento a origem ilícita das coisas adquiridas em proveito próprio" (RJTACRIM 58/136).

TACRSP: "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 35/285).

Por outro lado, ficou devidamente comprovada a origem ilícita do veículo, já que ele foi objeto de roubo ocorrido em 10 de janeiro de 2022, conforme se comprova pelo Boletim de Ocorrência de nº 68208/2022 e pela declaração da vítima G.O.L.C.M, dada em juízo.

A materialidade delitiva, por sua vez, restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência lavrado por ocasião dos fatos e pelo auto de exibição e apreensão (págs. 38/41).

Passo à fixação das penas.

Primeiro, fixo a pena de Matheus Ribeiro Santos. (1x 180)

Em cumprimento ao disposto no art. 59 do Código Penal e considerando que o acusado não ostenta antecedentes criminais, que não aquele que será levado em consideração para fins de reincidência, conforme atesta a certidão de págs.308/310, fixo a pena - base no mínimo legal para cada crime, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para os crimes de roubo e 01 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção de menores.

Com relação aos crimes de roubo dos veículos UP e TAOS e o crime de corrupção de menor, a circunstância agravante da reincidência (certidão de págs. 93/94- condenação definitiva por crime de roubo) será compensada pela atenuante da confissão, pois ambas são consideradas circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

No tocante aos roubos dos veículos COROLLA e HR-V, não confessados por ele, considerando que ele é reincidente, conforme certidão de págs. 308/310, reconheço a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal e em vista disso, aumento a pena dos crimes em um sexto, o que totaliza um 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e mais um ano e dois meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas, uma vez que Matheus não confessou esses delitos.

Levando-se em conta que para os crimes de roubo, ele agiu em concurso de agentes, aumento a pena em um terço, o que perfaz 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa (roubo dos veículos UP e TAOS) e mais 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa (roubo dos veículos COROLLA e HR-V).

Anote-se, por oportuno, que o critério de aumento ora adotado possui respaldo na jurisprudência:

"Com o advento da Lei nº 9.426. de 24 de dezembro de 1996, que introduziu duas



novas causas de aumento de pena no artigo 157, do Código Penal, entende-se que com o ingresso dos incisos IV e V no aludido dispositivo (art. 157, CP), as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo em vista que o aumento de 1/3 até a metade deverá ser dividido por cinco. Assim, observando-se o mesmo critério progressivo adotado anteriormente, presente uma causa de aumento, o acréscimo deve ser de 1/3; em se tratando de duas causas de aumento, a elevação deve ser de 3/8; concorrendo três causas especiais de aumento, o acréscimo será de 5/12; com quatro causas, o aumento será de 11/24; e na hipótese de concorrência das 5 qualificadoras, acréscimo deve suceder no seu patamar máximo (1/2)" (Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, Apelação 1239221/2, rel. Juiz Roberto Midolla, j. 19/12/00, v.u.).

Ainda na terceira fase, considerando que ele perpetrou a grave ameaça de três dos quatro roubos com emprego de arma de fogo, aumento a pena dos crimes em mais dois terços, o que perfaz 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa (roubo dos veículos UP e TAOS) e 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e mais 23 dias multa, para o roubo do veículo COROLLA.

Tendo em vista que o réu, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes da mesma espécie, a saber, contra as vítimas T.C.O.B, K.C.S.S, D.A.L.V. e R.L.L.L, sendo que pelas condições de tempo e lugar e maneira de execução, um deve ser havido como continuação do outro, reconheço a existência da continuidade delitiva e, nos termos do art. 71 do Código Penal, aumento a pena de um dos crimes, o mais grave, em um quarto, o que perfaz 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e como as penas de multa, nos termos do art. 72 do CP, o que resulta em setenta e nove dias-multa.

Por fim, tendo em vista que Matheus, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de roubo e um crime de corrupção de menor, havendo dolo específico para cada um deles, a caracterizar desígnios autônomos, reconheço a existência do concurso material de crimes e, nos termos do artigo 69 do Código Penal, como as penas, o que totaliza 13 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e mais 79 dias-multa, pena essa que torno definitivas na ausência de qualquer outra causa que a modifique.

Agora, fixo a pena de Rafaela Sampaio Camorim.

Em cumprimento ao disposto no art. 59 do Código Penal e considerando que a acusada não ostenta antecedentes criminais, consoante atesta sua folha de antecedentes juntada, a indicar que ela não possui uma personalidade voltada para a prática de crime, fixo a pena - base no mínimo legal para cada crime, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para os crimes de roubo, 01 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção de menores e 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o crime de receptação.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes para serem reconhecidas.

Levando-se em conta que para os crimes de roubo, ele agiu em concurso de agentes, aumento a pena em um terço, o que perfaz 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pena essa que torno definitiva.

Anote-se, por oportuno, que o critério de aumento ora adotado possui respaldo na jurisprudência:

"Com o advento da Lei nº 9.426. de 24 de dezembro de 1996, que introduziu duas novas causas de aumento de pena no artigo 157, do Código Penal, entende-se que com o ingresso dos incisos IV e V no aludido dispositivo (art. 157, CP), as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo em vista que o aumento de 1/3 até a metade deverá ser dividido por cinco. Assim, observando-se o mesmo critério progressivo adotado anteriormente, presente uma causa de aumento, o acréscimo deve ser de 1/3; em se tratando de duas causas de aumento, a elevação deve ser de 3/8; concorrendo três causas especiais de aumento, o acréscimo será de 5/12; com quatro causas, o aumento será de 11/24; e na hipótese de concorrência das 5 qualificadoras, acréscimo deve suceder no seu patamar máximo (1/2)" (Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, Apelação 1239221/2, rel. Juiz Roberto Midolla, j. 19/12/00, v.u.).

Ainda na terceira fase, considerando que ela perpetrou a grave ameaça com emprego de arma de fogo, aumento a pena dos crimes em mais dois terços, o que perfaz 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-

multa, pena essa que torno definitiva.

Tendo em vista que a ré, mediante mais de uma ação, praticou três crimes de roubo da mesma espécie, a saber, contra as vítimas T.C.O.B, K.C.S.S, D.A.L.V, sendo que pelas condições de tempo e lugar e maneira de execução, um deve ser havido como continuação do outro, reconheço a existência da continuidade delitiva e, nos termos do art. 71 do Código Penal, aumento a pena de um dos crimes em um sexto o que perfaz dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão e somo as penas de multa, nos termos do art. 72 do CP, o que resulta em sessenta e três dias-multa.

Por fim, tendo em vista que Rafaela, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de roubo, o crime de corrupção de menor e o crime de receptação, havendo dolo específico para cada um deles, a caracterizar desígnios autônomos, reconheço a existência do concurso material de crimes e, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas, o que totaliza doze anos, quatro meses e treze dias de reclusão e somo as penas de multa, nos termos do art. 72 do CP, o que resulta em setenta e três dias-multa, pena essa que torno definitiva na ausência de qualquer outra causa que a modifique.

A pena de multa é fixada no valor unitário mínimo legal devido à situação econômica dos réus, retratada nos autos.

Quanto ao réu Matheus, tendo em vista que o réu já foi processado e condenado por outros crimes, impossível aplicar no caso destes autos o quanto disposto no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.736/12.

Isso porque, nesse contexto, não há como afirmar, com a necessária segurança, o efetivo tempo de prisão dele por estes autos, remanescendo, assim, a possibilidade desta consideração dar-se em momento posterior, na Vara de Execuções Criminais. No tocante a Rafaela, impossível aplicar no caso destes autos o quanto disposto no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.736/12, dada a ausência de elementos concretos para aferir os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a progressão de regime e detração penal, remanescendo, assim, a possibilidade desta consideração dar-se em momento posterior, na Vara de Execuções Criminais.

O regime inicial de cumprimento das penas para os crimes de roubo e corrupção de menores deverá ser o fechado, devido à quantidade de pena aplicada e ao fato de os crimes de roubo terem sido cometidos mediante grave ameaça às vítimas, evidenciando uma personalidade perigosa e deturpada dos réus, avessos aos princípios morais e sociais que devem existir dentro de uma sociedade.

Além disso, hoje se constata que o roubo é um dos crimes que mais intranquiliza e apavora as pessoas, ainda mais quando cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, pois coloca em risco não só o patrimônio da vítima, como também, a sua integridade física.

Nesse sentido:

“REGIME PRISIONAL – Roubo – Crime grave que afronta a sociedade – Modalidade inicial fechada – Necessidade: - Inteligência: art. 33, parág. 3º do Código Penal, art. 59 do Código Penal

200 – O crime de roubo é considerado grave e quem insiste em cometê-lo, afronta a sociedade, demonstrando personalidade deformada, de modo que o REGIME PRISIONAL inicial em tal delito deve ser o fechado, observados os arts. 33, parág. 3º e 59, ambos do CP. (Apelação no. 873.867/1, Julgado em 13/06/1994, 12ª Câmara, Relator: - Afonso Faro, RJDACRIM 22/361)

'quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temibilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no início de cumprimento da pena, ou seja, o regime prisional fechado (TACrim, Ap. 918.023/1 – São Paulo, 2ª Câmara, rel. Juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95,v.u.)

Diante disso, não há outro regime que atenda mais à necessidade e suficiência previstas no artigo 59 do Código Penal, do que o fechado.

POSTO ISSO, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar:

1- MATHEUS RIBEIRO SANTOS, RG nº 39.631.564, por incurso no artigo 157, § 2º,

inciso II e § 2º -A, inciso I, do Código Penal, por três vezes e artigo 157, § 2º, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, todos em concurso material de crimes, à pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, e ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, esses fixados em seu valor unitário mínimo legal.

2- RAFAELA SAMPAIO CAMORIM, RG nº 37.454.595, por incurso no artigo 180, 'caput', do Código Penal, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º -A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, todos em concurso material de crimes, à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, esses fixados em seu valor unitário mínimo legal.

Os réus não poderão recorrer desta decisão em liberdade, pois permaneceram presos durante toda a instrução.

Assim, se estiveram cautelarmente presos durante a tramitação do feito, com maior razão a manutenção do cárcere após a prolação da presente sentença, até porque se trata de efeito da condenação (art. 393, inciso I, do Código de Processo Penal).

Indefiro, portanto, o recurso em liberdade.

Recomende-os presos nos estabelecimentos prisionais em que se encontram.

Com o trânsito em julgado e caso seja esta decisão mantida:

1-Tenham seus nomes lançados no rol dos culpados.

2-Oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos;

3-Expeçam-se mandados de prisão, se o caso e, cumpridos estes, as guias de recolhimento definitivas em nome de ambos, comunicando-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo 27 de outubro de 2022.

LIZANDRA MARIA LAPENNA PEÇANHA.

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA